

CONTRATO DE PERMANÊNCIA

CONTRATADA

Razão Social:	DATALINUX INFORMATICA LTDA	CNPJ:	03.838.850/0001-51
Inscrição Estadual:	90912355-09	Inscrição Municipal:	028973
Endereço:	AV SAFIRA, 480	Bairro:	PQ OURO VERDE
Complemento:		Cidade:	FOZ DO IGUAÇU
Telefone:	45 998253535	UF:	PR
		CEP:	85854-000
Autorização na ANATEL (SCM)	ATO n.º 0000, de 00/00/0000 / Termo de Autorização de n.º 00/0000 / Processo n.º 0000000000	Site:	http://www.ifo.com.br
		e-mail:	ifo@ifo.com.br

CONTRATANTE:

Nome/Razão Social:	TAROBA INDUSTRIA HOTELEIRA LTDA	CPF/CNPJ:	77.766.483/0001-64
Representante legal	RAFAEL GUSTAVO ANTONIO	CPF/RG:	036.661.839-30
Tel:	(45) 3521-8088	Tel:	(45) 99132-1011
		e-mail:	
Endereço:	RODOVIA BR-469 12280	Bairro:	PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU
Complemento:	HOTEL SAN MARTIN		
Cidade:	FOZ DO IGUAÇU	UF:	PR
		CEP:	85859-899

1 – CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES:

1.1. CONSIDERANDO QUE:

1.1.1. O presente "CONTRATO DE PERMANÊNCIA" encontra-se em consonância com o "CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA" e respectivo TERMO DE CONTRATAÇÃO, todos estes instrumentos formalizados entre as partes e que, em conjunto, formam um só instrumento para os fins de direito, devendo ser lidos e interpretados conjuntamente.

1.1.2. Foram apresentados ao CONTRATANTE determinados benefícios antes da contratação dos Serviços de Comunicação Multimídia (SCM), tendo como contrapartida a fidelização pelo prazo descrito neste instrumento, tendo também sido apresentados todas as condições relacionadas a esta fidelidade, inclusive no que se refere às penalidades decorrentes da rescisão contratual antecipada.

1.1.3. O CONTRATANTE optou livremente pela percepção dos benefícios (válidos exclusivamente durante o prazo de fidelidade contratual) e, por conseguinte, pela contratação sob a condição de fidelidade contratual, tendo total e amplo conhecimento das consequências decorrentes da fidelização contratual, bem como das penalidades decorrentes da rescisão contratual antecipada.

1.1.4. O CONTRATANTE declara que foi facultado ao mesmo optar, antes da contratação, pela celebração de um contrato com a CONTRATADA sem a percepção de qualquer benefício, hipótese em que não há fidelidade contratual. Ainda assim, o CONTRATANTE preferiu a contratação mediante a percepção dos benefícios relacionados neste instrumento, tendo, portanto, total conhecimento da fidelidade contratual, bem como das penalidades decorrentes da rescisão contratual antecipada.

2 – DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS AO CONTRATANTE:

2.1. Benefícios concedidos, válidos exclusivamente durante o prazo de fidelidade contratual:

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS AO CLIENTE				BENEFÍCIOS RELACIONADOS À INSTALAÇÃO	
BENEFÍCIOS RELACIONADOS À MENSALIDADE					
	SCM	Locação	Outros		Instalação
Desconto	300,00			Desconto	
Isenção				Isenção	
Total (Parcial)	900,00			Total (Parcial)	

TOTAL DOS BENEFÍCIOS MENSALIS E DE INSTALAÇÃO	
TOTAL DE BENEFÍCIOS	900,00

3 – DA FIDELIDADE CONTRATUAL:

3.1. O presente instrumento formaliza a concessão de descontos ao CONTRATANTE (conforme definido na cláusula anterior), e em contrapartida, o CONTRATANTE se vincula (fideliza) contratualmente diante da CONTRATADA pelo período mínimo discriminado a seguir, a contar da assinatura do presente instrumento:

PRAZO DE FIDELIDADE	
Início:	14/11/2024 Fim: 14/11/2026

3.2. Caso ocorra a rescisão contratual, total ou parcial, a pedido do CONTRATANTE, antes de completado o período de fidelização descrito na cláusula 3.1 acima, o CONTRATANTE se compromete a pagar em favor da CONTRATADA uma multa penal, a ser apurada de acordo com a fórmula abaixo descrita, bem como de acordo com a data do pedido de rescisão contratual antecipada:

$$M = (VTB \div MF) \times MR$$

Onde:

- O símbolo "M" corresponde ao valor total da Multa a ser paga pelo CLIENTE em favor da CONTRATADA.
- O símbolo "VTB" corresponde ao valor total dos benefícios concedidos ao CLIENTE, incluindo-se tanto os benefícios mensais, quanto os benefícios relacionados ao valor de instalação.
- O símbolo "MF" corresponde ao número total de meses de fidelidade contratual previsto na cláusula 3.1 deste instrumento;
- O símbolo "MR" corresponde ao número total de meses restantes para se completar o prazo de fidelidade contratual, de acordo com o momento em que o CLIENTE solicitou a rescisão contratual antecipada.

3.3. Considera-se rescisão parcial a redução da velocidade contratada, a redução da franquia contratada (se for o caso), a redução dos serviços contratados, ou qualquer outra alteração contratual que acarrete na redução dos valores pagos pelo CONTRATANTE à CONTRATADA. E em se tratando de rescisão parcial, a multa penal a ser paga pelo CONTRATANTE à CONTRATADA, conforme fórmula acima estabelecida, será proporcional à redução estabelecida em relação aos valores pagos pelo CONTRATANTE à CONTRATADA.

3.4. Uma vez completado o prazo de fidelidade contratual, e uma vez renovada automaticamente a vigência do "CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA", o CONTRATANTE perderá automaticamente direito aos benefícios antes concedidos pela CONTRATADA. Mas, por outro lado, não estará sujeito a nenhum prazo de fidelização contratual, podendo rescindir o referido contrato, sem nenhum ônus e a qualquer momento.

3.5. A concessão de outros benefícios ou a prorrogação dos benefícios atuais e, conseqüentemente, a extensão do prazo de fidelidade contratual, se for interesse de ambas as partes, deverá ser objeto de novo Contrato de Permanência, em separado.

3.6. O CONTRATANTE reconhece que a suspensão dos serviços a pedido do próprio CONTRATANTE, ou por inadimplência ou infração contratual do CONTRATANTE, acarreta automaticamente na suspensão da vigência do "CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA" e do presente Contrato de Abatimento do prazo de fidelidade contratual.

4 – DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1. O presente "CONTRATO DE PERMANÊNCIA" forma, juntamente com o "CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA" e respectivo TERMO DE CONTRATAÇÃO, um título executivo extrajudicial, para todos os fins de direito.

5 – DO FORO:

5.1. Para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação ou casos omissos do presente contrato, fica eleito o foro da comarca de FOZ DO IGUAÇU / PR , excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

ASSINATURA:	
E por estar justo e contratado, as partes assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo assinadas, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.	
FOZ DO IGUAÇU / PR : 25 de Novembro de 2024 .	
Assinatura das partes:	
DATALINUX INFORMATICA LTDA	TAROBA INDUSTRIA HOTELEIRA LTDA RAFAEL GUSTAVO ANTONIO
Testemunha: Nome: CPF/ CI: Endereço:	Testemunha: Nome: CPF/ CI: Endereço: